

1. 업무개요

국내 불소계 온실가스 냉매사용기기와 관련된 통계는 대형 냉매사용기기(00RT 이상)의 통계만 구축되어 있으나, 중소형 냉매사용기기(0RT이상 00RT미만)와 관련된 국가 통계는 구축되어 있지 않다. 이에 □□□□본부 ■■■■■■처 ○○○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○부”라 함)에서는 냉매사용기기의 국내 설치정보에 대한 통계를 구축하여 냉매사용기기 관리 대상을 확대·강화하기 위한 기반을 마련하고자 불소계 온실가스 사용기기 통계구축을 위한 QR코드 부착 용역(이하 “QR코드 부착 용역”이라 함)을 추진하였다.

2. 착수신고서 제출 관리 · 감독 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제00조(감독)에 따르면, 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정되면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 감독을 하여야 한다고 규정하고 있다.

「용역계약일반조건(계약예규)」 제00조(용역의 착수 및 보고)에 따르면, 계약 상대방은 계약문서에서 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, 발주기관이 관련 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호¹⁾의 사항이 포함된 착수신고서의 제출

1) 다음 각 호: 1. 용역공정예정표, 2. 인력 및 장비투입계획서, 3. 기타 계약담당공무원이 지정한 사항

을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다고 규정하고 있다.

QR코드 부착 용역의 「과업내용서(Ⅲ. 과업관리, 1. 과업수행계획서 제출)」에 따르면, 계약상대자는 계약체결 후 관련 규정에 따라 본 과업을 착수해야 하며 착수계, 과업수행계획서, 산출내역서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 계약일로부터 14일 이내에 제출하여야 하고, 발주부서의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ○○○○○○○○○부에서는 관련 규정에 따라 계약일로부터 14일 이내에 착수신고서를 제출받아 과업의 진척도, 인력투입계획, 보안 등이 제대로 이루어지는지를 감독하여 용역이 계획된 기간 내에 성과를 내고 적정한 대가 지급이 이루어지도록 관리·감독하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

불소계 온실가스 통계구축을 위한 QR코드 부착 용역(0차) 계약이 0000. 00. 00. 체결되어 관련 규정에 따라 계약체결일로부터 14일 이내에 착수신고서를 제출해야 함에도 계약상대자인 △△△△△△△△△△△△△△(이하 “▲▲▲▲”라 함)에서는 계약일로부터 00일이 경과한 0000. 00. 00.에 착수계를 제출하였다.

하지만 ○○○○○○○○○부에서는 계약일로부터 00일이 지난 0000. 00. 00.에 착수신고서 미제출에 따른 착수신고서 제출 공문을 지연 발송하였고 이후에도 착수신고서가 제출되지 않음에도 별도의 후속조치를 하지 않아 용역 착수가 00일이상 지연되는 등 용역사업 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

3. 용역 인력 배치 계획 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제0조의0(예정가격의 작성)에 따르면, 계약담당공무원은 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 한다고 규정하고 있다.

QR코드 부착 용역의 「과업내용서(Ⅲ. 과업관리, 11. 인력의 투입)」에 따르면, 본 용역 수행에 필요한 해당기술 분야의 충분한 경험과 기술을 가진 인력을 투입하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ○○○○○○○○○부에서는 발주계획 시 작성한 예정가격을 입찰공고 시 첨부파일로 규격서(공내역서)로 공개함에 따라 착수신고서 제출 시 포함된 예산 산출내역서와 예정가격(공내역서 포함)을 면밀히 검토하여 용역 수행에 필요한 해당기술 분야의 충분한 경험과 기술을 가진 인력이 투입되었는지 여부를 확인 후 착수신고서를 승인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○○○○부에서는 발주계획 시 예정가격 결정을 위해 작성한 산출내역서에서는 용역 수행에 필요한 해당기술 분야의 충분한 경험과 기술을 가진 인력을 [표 1]과 같이 책임연구원 0인, 연구원 0인, 연구보조원 0인, 보조원 00인으로 반영하여 인건비를 산정하였다.

[표 1] 발주계획(예정가격) 및 입찰공고 규격서(공내역서) 소요 인력 산출현황

구분	소요인력(일)			
	책임연구원	연구원	연구보조원	보조원
• 국내 냉매사용기기 통계구축	0	00	00	—
• QR코드 제작	0	0	0	—
• QR코드 부착 관리 및 홍보계획	0	0	0	—
• QR코드 부착 및 정보관리	00	00	00	0,000
• 국가 통계 구축을 위한 방안 마련	0	00	00	—
• 보고회 개최 등	0	00	00	—
• 원고취합 및 보고서 작성	0	00	00	—
• 합 계	00	000	000	0,000
• 인건비 참여율	00%	00%	00%	00%
• 사업참여 인력(참여일수: 264일)	0인	0인	0인	00인

계약상대자인 ▲▲▲▲는 착수신고서에 포함하여 제출한 예산 산출내역서에
서 [표 2]와 같이 연구원을 제외하고 책임연구원 0인, 연구보조원 0인, 보조원
00인을 과업수행에 필요한 인원으로 반영하여 인건비를 산정하였다.

[표 2] 예산 산출내역서 소요 인력 산출현황

구분	소요인력(일)			
	책임연구원	연구원	연구보조원	보조원
• 국내 냉매사용기기 통계구축	00	—	00	—
• QR코드 제작	0	—	00	—
• QR코드 부착 관리 및 홍보계획	00	—	00	—
• QR코드 부착 및 정보관리	00	—	00	0,000
• 국가 통계 구축을 위한 방안 마련	00	—	00	—
• 보고회 개최 등	00	—	00	—
• 원고취합 및 보고서 작성	00	—	00	—
• 합 계	000	—	000	0,000
• 인건비 참여율	00%	—	00%	00%
• 사업참여 인력(참여일수: 264일)	0인	—	0인	00인

하지만 ○○○○○○○○○부에서는 계약상대자인 ▲▲▲▲에서 연구원을 미배치하여 용역 수행에 필요한 해당기술 분야의 충분한 경험과 기술을 가진 참여 인력이 부족함에도 이에 대한 보완 조치 없이 착수신고서를 승인하는 등 관리·감독 업무를 소홀히 하였다.

4. 용역 공정 관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제00조(감독)에 따르면, 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 감독을 하여야 한다고 규정하고 있다.

「용역계약일반조건(계약예규)」 제00조(용역의 착수 및 보고)에 제0항에 따르면, 계약담당공무원은 용역의 전부 또는 일부의 진행이 지연되어 소정의 기간내에 수행이 불가능하다고 인정되는 경우에는 주간공정 현황을 제출토록 하는 등 계약상대자에게 필요한 조치를 할 수 있다고 규정하고 있다.

QR코드 부착 용역의 「과업내용서(Ⅲ. 과업관리, 5. 실적보고 및 진도관리, 가. 정기보고)」에 따르면, 계약상대자는 용역진행사항을 익월 첫째 주 금요일까지 서면으로 제출하여야 하며 착수보고회, 중간보고회나 최종보고회 시에는 이를 갈음할 수 있고, 정기 보고 시 용역 진행사항, QR코드 부착대수 현황, 인건비 및 수당 지급현황(증빙자료 첨부), 향후 조사계획 등에 대한 상세보고를 진행하여야 한다고

규정하고 있다.

또한, 「과업내용서(Ⅲ. 과업관리, 5. 실적보고 및 진도관리, 다. 진도관리)」에 따르면, 계약상대자는 진도관리 미흡으로 인한 실적 부진 발생 시 과업 기간 내에 효율적으로 공정을 만회할 수 있는 계획을 수립·제출하여 발주부서 승인을 받아 지체 없이 시행하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ○○○○○○○○○부에서는 계약상대자로부터 과업내용서에 따라 용역 진행사항, QR코드 부착대수 현황, 인건비 및 수당 지급현황(증빙자료 첨부), 향후 조사계획 등을 익월 첫째 주 금요일까지 서면으로 정기보고(월간공정보고서)를 제출받아야 하며, 진도관리가 미흡할 경우 과업 기간 내에 효율적으로 공정을 만회할 수 있는 계획을 계약상대자로부터 제출받아 검토 후 승인하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

▲▲▲▲는 용역 진행사항을 익월 첫째 주 금요일까지 서면으로 제출하여야 하나, 용역기간 00개월 중 0개월만 준수하였고, [표 3]과 같이 0개월은 최소 00일 최대 00일 지연 제출한 것으로 확인되었다.

[표 3] 정기보고(월간공정보고) 지연제출 현황

구분	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월
제출기한	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.
제출일	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.	'00.00.00.
지연일수	00일	00일	00일	00일	00일	00일	00일	00일

그리고 ○○○○○○○○○부에서는 정기보고(월간공정보고서) 시 용역 진행

사항, QR코드 부착 대수 현황, 인건비 및 수당 지급현황(증빙자료 첨부), 향후 조사 계획 등에 대한 상세 보고를 진행하여야 하나, 인건비 및 수당 지급현황(증빙자료 첨부)을 제출하지 않음에도 이에 대한 별도의 보완 조치를 요구하지 않아 인건비 및 조사원 수당 지급현황을 관리하지 못한 사실을 확인하였다.

또한, 계약상대자인 ▲▲▲▲는 진도관리 미흡으로 [표 4]와 같이 실적 부진이 지속적으로 발생하고 있어 과업 기간 내에 효율적으로 공정을 만회할 수 있는 계획을 수립·제출하여야 하나, 이를 수립·제출하지 않았다. 다만 ▲▲▲▲는 정기 보고(월간공정보고서) 시 부진 사유 및 만회 방안 항목을 마련하여 제출하였다.

[표 4] 용역사업 진도관리(계획, 실적) 현황

구분	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월	'00.00월
계획	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	000%	000%
실적	0.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%	00.0%

하지만 ○○○○○○○○○부에서는 용역의 전부 또는 일부의 진행이 지연되어 소정의 기간내에 수행이 불가능하다고 인정되는 경우에는 주간공정 현황을 제출토록 하는 등 계약상대자에게 필요한 조치를 할 수 있음에도 00일에서 00일까지 지연 제출된 정기보고(월간공정보고서)만 제출받아 진도관리 업무를 수행하여 부진공정에 대한 만회가 조속히 해결되지 않는 등 용역 진도관리 업무를 소홀히 하였다.

5. 관련자(부서) 의견

○○○○○○○○○○부에서는 “착수계 지연 제출”과 관련하여 ▲▲▲▲에

착수계를 제출기한까지 제출하도록 지속적으로 요청하였으나, ▲▲▲▲는 제출기한일(0000.00.00.)까지 착수계 제출을 거부하고, ○○○○○○○○○부의 계획과 상이한 착수계를 제출(0000.00.00.)하였습니다. 이후 ○○○○○○○○○부에서는 ▲▲▲▲에 지속적으로 착수계 수정·제출을 요구하였고, 착수계 미제출 시 계약의 해지가 가능함을 알리는 공문을 발송(0000.00.00.)하였으며, 계속된 회의 및 협의과정으로 인해 착수계 접수 및 승인이 지연되었습니다.

○○○○○○○○○○부에서는 “용역 인력배치”와 관련하여 연구원(0명)에 대한 충원을 요구하였으나, ▲▲▲▲에서는 실제 근무인력은 0명(책임연구원급 0명, 연구보조원급 0명)으로, 연구원급 인력 충원은 불가능하다고 주장하였습니다. 이에 ○○○○○○○○○부에서는 「계약예규」 제00조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지) 및 제00조(용역의 일시정지) 등을 적용하기 위해 검토하였으나, 적격심사 방식으로 발주되고 수의(총액)계약으로 계약되어 적용가능한 조항이 없어 추가적인 조치를 취하지 못하였습니다.

○○○○○○○○○○부에서는 “용역 공정관리”와 관련하여 정기보고 시 ▲▲▲▲에서 제출된 월별 공정보고 문서는 접수가 불가능할 정도로 수정·보완이 필요하였으며, 매월 수차례의 수정·보완 과정을 거쳐 접수하였습니다. 이런 상황에서 별도의 공정 만회계획을 작성 및 제출하는 것은 비효율적이라고 판단되어 정기보고(월간공정보고서) 시 부진 및 만회 계획을 제출받아 관리하였으며, 지속적인 관리를 통해 용역 기간 내 QR코드 부착수량 목표를 달성 완료하였다는 의견을 제시하였습니다.

< 관련자(부서) 의견에 대한 검토결과 >

○○○○○○○○○○부에서는 착수계 및 인력배치, 용역 공정 관리와 관련하여 계약상대자인 ▲▲▲▲와 지속적인 회의 및 협의 과정을 거쳤다는 의견을 제시하고 있으나, 「용역계약일반조건(계약예규)」 제0조(통지 등)에 따르면, 구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등(이하 "통지 등"이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다고 규정하고 있어, 회의 및 협의 과정에 관한 사항을 문서로 등록한 사실관계가 없어 효력을 갖지 않습니다.

그리고 용역 공정 관리와 관련하여 정기보고(월간공정보고서)에 부진 및 만회 계획을 제출하도록 구두 협의하였다는 의견을 제시하고 있으나, 과업내용서는 계약문서로 과업내용서를 변경할 경우 「용역계약일반조건(계약예규)」 제00조(과업내용의 변경)에 따라 변경하여야 하나, 이에 대한 절차를 준수하지 않은 사실을 확인하였습니다.

따라서 감독자 및 검사자는 「용역계약일반조건(계약예규)」 제00조(계약이행 상황의 감독)에 따라 용역 관리·감독 업무를 수행해야 하나, 용역 진행 과정에서의 행정 처리를 정해진 기준·절차를 준수하지 않는 등 용역 관리를 미흡하게 한 사실이 확인됩니다.

6. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 착수계 제출, 용역 인력배치, 용역 공정관리

업무를 소홀히 하여 용역 수행 관리·감독 업무를 미흡하게 한 검사자 □□□□
본부 ■■■■■■■■처 ○○○○○○○○○○○부 ♣급 ①②③ 및 감독자 □□□□
본부 ■■■■■■■■처 ○○○○○○○○○○○부 ♣급 ①②③에 “주의” 조치하시
기 바랍니다.